

## 郑海鹏涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案 · 刑事判决书

文书编号：（2025）辽 0106 刑初 93 号

公诉机关：沈阳市铁西区人民检察院

被告人郑海鹏，男，1993 年 2 月 18 日生，汉族，中专文化，沈阳市铁西区兴工街海鹏五金配件店经营者（个体工商户），户籍地沈阳市铁西区兴工街北二巷 9 号，身份证号码 210106199302180056。2025 年 6 月 30 日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留，2025 年 7 月 8 日变更为取保候审。

沈阳市铁西区人民检察院以沈铁检刑诉〔2025〕93 号起诉书指控被告人郑海鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判公开开庭进行了审理。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人郑海鹏及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明：2025 年 5 月 4 日 19 时许，被告人郑海鹏在辽宁省沈阳市铁西区兴工街海鹏五金配件店内遇一名自称“大飞”的男子到店推销 POS 机并互加微信，后转为商谈租卡。被告人郑海鹏在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍当面将实体银行卡及本人微信、支付宝收款码交付对方，供“大飞”（另案处理）用于接收来源不明资金，双方约定：单卡月酬 800 元，按月结算（使用满 15 日不足一月的按整月计）；另按走账流水金额的 0.8% 给付提成。2025 年 5 月 5 日至 2025 年 6 月 22 日间，该卡单边流入资金 500000

元（2025年5月18日126000元、2025年6月2日208000元、2025年6月15日166000元）。郑海鹏提供银行卡及收款码自2025年5月5日至6月22日，其中5月5日至6月4日为1个结算月，月酬800元；6月5日至6月22日共18日，使用已满15日按整月计，月酬800元，月酬合计1600元；走账流水合计500000元，按0.8%计提成4000元，被告人郑海鹏非法获利共计人民币5600元。

本院认为，郑海鹏明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡及收款码，致使该账户被用于接收、转移来源不明资金累计500000元，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。郑海鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚；其经电话通知后主动到案并如实供述，系自首，且自愿认罪认罚，主动交出涉案银行卡并依法辨认上线，为查明上游犯罪提供帮助，依法可以从宽处罚。辩护人所提从犯、自首、认罪认罚及配合查证的辩护意见成立，本院予以采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人郑海鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元；

二、扣押在案的作案工具手机一部予以没收；继续追缴被告人郑海鹏违法所得人民币 5600 元，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉。

审判员：沈阳市铁西区人民法院（教学虚构）      日期：2025  
年 9 月 25 日（教学虚构）